

[기출][2][2022-1-2]용역업체의 대체근로 저지행위에 대한 형사상 위법성 여부

【문제 1】 A 공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B 회사와 C 회사는 시설관리용역업체이고, A 공사와 청소용역계약을 체결하여, A 공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다. 甲과 乙은 B 회사의 근로자로 각각 B 회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B 회사 노동조합은 B 회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B 회사 노동조합은 2022. 6. 25. A 공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B 회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A 공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1 시간 동안 집회를 하였다. B 회사 노동조합은 이 집회를 통해 B 회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B 회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1 시간 20 분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B 회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A 공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B 회사 노동조합은 이에 불응하였다. B 회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A 공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A 공사는 본관 건물 지하에 B 회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B 회사 노동조합은 A 공사 사업장 내에서 B 회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B 회사 노동조합은 B 회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C 회사는 B 회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5 명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C 회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A 공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A 공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 공사와 C 회사는 甲과 乙의 C 회사 근로자들에 대한 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하다고 주장한다. A 공사와 C 회사의 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (20 점)